

Storia del diritto medievale e moderno

Lezione 5

Dr. Benedetta Rinaldi Ferri

benedetta.rinaldiferri@uniroma3.it

Giustiniano legislatore

Un *topos* biografico tardivo



Giustiniano Imperatore
(527-565)

*“In quel tempo l’imperatore Giustiniano governava l’Impero Romano con felice fortuna; **combatté le guerre con successo ed eccelse nelle questioni civili (...)**”*

Paolo Diacono, *Hist. Lang.*, I, 25 (= [PL 95, 467](#))

L'IMPERO VERSO L'ANNO 530



L'IMPERO VERSO L'ANNO 554



Giustiniano legislatore

Cronologia delle guerre e delle *leges*



Giustiniano Imperatore
(527-565)

- 526: comincia la guerra con l'Impero Sasanide
- 528: G. incarica una commissione di giuristi di aggiornare i codici (Gregoriano, Ermogeniano e Teodosiano)
- 529: compare il *Novus Iustinianus Codex*
- 530: G. incarica Triboniano di comporre i *Digesta*
- 532: G. conclude un armistizio con l'Impero Sasanide
- 533: G. promulga le *Institutiones* (novembre) e i *Digesta* (dicembre); riforma l'insegnamento universitario del diritto.
- 533: Belisario, generale di G., salpa per l'Africa alla conquista del Regno dei Vandali.
- 534: G. promulga il *Codex repetitae praelectionis* (e continua a emanare *constitutiones* fuori codice)
- 535: Belisario parte alla volta della penisola italiana.

Giustiniano legislatore

Cronologia delle guerre e delle *leges*



Giustiniano Imperatore
(527-565)

- 526: comincia la guerra con l'Impero Sasanide
- 528: G. incarica una commissione di giuristi di aggiornare i codici (Gregoriano, Ermogeniano e Teodosiano)
- 529: compare il *Novus Iustinianus Codex*
- 530: G. incarica Triboniano di comporre i *Digesta*
- 532: G. conclude un armistizio con l'Impero Sasanide
- 533: G. promulga le *Institutiones* (novembre) e i i *Digesta* (dicembre); riforma l'insegnamento universitario del diritto.
- 533: Belisario, generale di G., salpa per l'Africa alla conquista del Regno dei Vandali.
- 534: G. promulga il *Codex repetitae praelectionis* (e continua a emanare *constitutiones* fuori codice)
- 535: Belisario parte alla volta della penisola italiana.

Giustiniano legislatore

Cronologia delle guerre e delle *leges*

- *Novus Codex Iustinianus* (529) **X**
- *Institutiones Iustiniani* (533) **V**
- *Digesta sive Pandectae* (533) **V**
- *Codex repetitae praelectionis* (534) **V**
- *Novellae constitutiones* (-565) **V**

Per le edizioni critiche digitalizzate vedi [Corpus Iuris Civilis \(Mommsen et al. \)](#)
anche in pdf: [Institutiones](#), [Digesta](#), [Codex](#), [Novellae](#)

Giustiniano legislatore

Le premesse ideologiche della legislazione giustiniana

- G. fa valere l'idea che **il diritto sia intimamente legato al potere dell'imperatore**, che lo produce in quanto investito di una prerogativa divina. Le costituzioni emanative e le *praefationes* delle *Novellae* recano numerose attestazioni di questo indirizzo (es. [Novv. 73, praef.; 86, praef.; 72, praef.; 113, pr.; 105, 2,4](#); vedi anche la [cost. Deo auctore, pr.](#) = C. 1.17.1)
- Le leggi partecipano direttamente del **progetto di potere universale** dell'Imperatore. La sua monarchia, come notano gli studiosi, deve camminare su due gambe: **arma** e **leges** (cfr. [const. Summa rei publicae](#) e [const. Imperatoriam](#)).

Giustiniano legislatore

Le premesse ideologiche della legislazione giustiniana

Const. *Imperatoriam*, pr. (trad. it. Crifò 2002)

Imperatoriam maiestatem **non solum armis decoratam, sed etiam legibus oportet esse armatam**, ut utrumque tempus et bellorum et pacis recte possit gubernari et princeps Romanus victor existat non solum in hostilibus proeliis, sed etiam per legitimos tramites calumniantium iniquitates expellens, et fiat tam iuris religiosissimus quam victis hostibus triumphator.

La maestà imperiale deve essere **non solo decorata di armi, ma anche armata di leggi**, affinché possa governare rettamente tanto in tempo di guerra quanto in tempo di pace e il principe romano possa non solo restare vittorioso nelle battaglie, ma anche respingere le iniquità dei calunniatori con legittimi mezzi, e diventare tanto osservante del diritto quanto trionfatore dei nemici vinti.

Il diritto giustiniano in Italia

La *pragmatica sanctio pro petitione Vigili* (554)

- Nel 554, con la cosiddetta *pragmatica sanctio pro petitione Vigili*, Giustiniano invia i codici delle sue compilazioni in Italia (retta allora dai suoi due comandanti: Narsete, *praepositus sacri cubiculi*, e Antioco, *praefectus per Italiam*).
- Il provvedimento contiene 27 capitoletti di contenuto eterogeneo. Il capitolo 11 dispone la pubblicazione in Italia, *sub edictali programme*, dei codici giustiniani.

Appendix constitutionum dispersarum, VII : *Corpus iuris civilis*, III, ed. Schoell-Kroll, Berolini 1895

LA PENISOLA ITALICA NEL VI SECOLO



VERSO IL 533



DOPO IL 554



DOPO IL 569

Il diritto giustiniano in Italia

Alcuni problemi di storia giuridica

L'invio dei codici giustinianeî condiziona l'avvenire della penisola (i codici sono oramai in Italia e in Italia verranno riscoperti). Tuttavia, la dominazione di Bisanzio sembra essere stata così breve (554-569 c.) da non aver consentito al diritto giustiniano di penetrare nella vita giuridica italiana. Si sono posti così diversi problemi, uno fra tutti: **che tipo di diritto si applica nella penisola?**

- tesi delle *sopravvivenze teodosiane* (Calasso)
- tesi della *prassi volgare* (Cortese)

v. anche [Loschiavo 2021](#)

Il diritto giustiniano in Italia

Alcuni problemi di storia giuridica

Ad eccezione delle Novelle (*Epitome Iuliani*), tra l'inizio del VII e la fine del IX secolo non si trovano che debolissime tracce del *Corpus iuris civilis* (*Codex*, *Digesta* e *Institutiones*). L'opera di copiatura riprende alla fine del IX secolo (frammenti), si interrompe di nuovo per riprendere poi, in maniera più consistente, tra l'XI e il XII secolo (Radding e Ciaralli 2006, 35-65, e tavv. 2, 4- moodle).

Il diritto giustiniano in Italia

Alcuni problemi di storia giuridica

- Gregorio Magno cita il *Codex* in una sua lettera (603)
- Circolano sommari di costituzioni tratti dall'*Epitome Iuliani* e ristretti delle costituzioni dei primi otto libri del codice giustiniano (*Summa perusina*)
- Nessun ms. di opere giustinianee nel periodo 700-900 (quando scrive Diacono).

* *quadro in aggiornamento*



DOPO IL 569

Il diritto giustiniano in Italia

Alcuni problemi di storia giuridica

- Manoscritti dell'*Epitome Iuliani* (non anche di altre componenti, salvo alcuni frammenti del IX secolo)
- Citazioni di Niccolò I (858-867) e Giovanni VIII (872-882) - *Codex* e *Institutiones*.
- Citazioni anche in alcune collezioni canoniche (*Excerpta Bobiensia*, *Lex Romana canonice compta*, *Collectio Anselmo dedicata*), ma sembrerebbe trattarsi di richiami simbolici.



DOPO IL 774

Il diritto giustiniano in Italia

Osservazioni conclusive

- Le compilazioni giustinianee prendono corpo in una fase di ri-espansione dell'Impero. Le *leges* - "come armi" - partecipano del programma di potere imperiale.
- I codici arrivano in Italia (554-), ma entrano molto presto in una fase di 'letargo'. Tra VII e XI secolo i codici sono forse noti, ma non interessano - cioè non vengono cercati, letti né tantomeno interpretati. Perché?
- Copiatura, lettura e interpretazione dei testi sono più stabilmente attestate a partire dall'XI secolo. Si va verso il cosiddetto *rinascimento giuridico medievale*.

à suivre...



DOPO IL 774